

0094561-95.2002.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício - 201/2002 - Denarc - 2ª Dise - Delegacia de

Investigações Sobre Entorpecentes - Central, 120/2002 - Denarc - 2ª Dise -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Central

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Janaina Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0094561-95.2002.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0094561-95.2002.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Ofício - 201/2002 - Denarc - 2ª Dise - Delegacia de

Investigações Sobre Entorpecentes - Central, 120/2002 - Denarc - 2ª Dise -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Central

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Janaina Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Torres Cristofaro

Vistos.

JANAÍNA ALVES DA SILVA, qualificada nos autos, requereu a reabilitação criminal, no tocante à pena que lhe foi imposta por este Juízo, sustentando o preenchimento dos requisitos legais (fls. 02/34). Instruiu seu pedido com certidões de distribuições criminais (fls. 10/12), comprovantes de residência (fls. 18/22 e 31/34) e de

ocupação lícita (fls. 06/08), bem como de frequência a cursos de formação profissional (fls 23/28). O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito (fls. 36).
É a síntese do necessário. Decido.

O instituto da reabilitação criminal visa à declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, assegurando então o sigilo dos registros sobre o processo, alcançando ainda outros efeitos da condenação. Seus requisitos estão declinados nos artigos 93 e 94 do Código Penal, quais sejam: decurso de dois anos a contar da extinção da pena ou do término de sua execução; domicílio no país, por dois anos; demonstração de bom comportamento público e privado, ressarcimento do dano, salvo impossibilidade, renúncia ou novação da dívida.

A requerente foi condenada por este Juízo, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa pela prática, no dia 17 de dezembro de 2002, do delito descrito no artigo 12, caput da Lei nº 6.368/76 (fls. 91/95 e 135/139 dos autos principais).

A certidão de objeto e pé de fls. 4 e a folha de antecedentes da requerente acostada a fls. 37/41 dão conta da extinção da pena privativa de liberdade, pelo seu integral cumprimento, em 6 de novembro de 2006, e da extinção da pena de multa, pelo pagamento, em 14 de março de 2011; e, pelo que consta de referida a folha de antecedentes, a requerente não respondeu a novos processos criminais.

Apresentou, ainda, comprovante de endereço na cidade de São Bernardo do Campo, através de correspondência, contas de consumo e contrato de aluguel (fls. 18/22 e 31/34), bem como declarações de trabalho referentes aos períodos de 28/09/2015 a 03/10/2017, quando laborou como vigilante patrimonial na empresa Prossegur (fls. 8) e de janeiro/2019 a setembro/2021, quando trabalhou como cuidadora de idosos (fls. 6). Outrossim, apresentou certificados de conclusão de vários cursos de formação profissional que frequentou entre os anos de 2011 e 2021.

Em relação à reparação de danos, é certo que não se aplica ao delito pelo qual condenada a peticionária.

Ante o exposto, defiro o pedido e declaro reabilitada JANAÍNA ALVES DA SILVA, no que pertine à pena que lhe foi imposta por este Juízo, nos autos do Processo nº 0094561-95.2002.8.26.0050, para suspender os efeitos da referida condenação, na forma do artigo 93 e seu parágrafo único do Código Penal, bem como dos artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao Senhor Delegado de Polícia Diretor do I.I.R.G.D. para que dê cumprimento ao disposto no artigo 748 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, remetam-se os autos a Egrégia Superior Instância para o reexame necessário.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA